REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA CIVILE

così composta:

dr. . Giovanni Buonomo presidente

dr.ssa Maria Enrica Puoti consigliere

dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2287 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza del giorno 25/6/2020 e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con l'avvocato Raffaele Losardo, nel cui studio in Roma via dei SS. Quattro n. 56, è elettivamente domiciliata;

PARTE APPELLANTE

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2* , con gli avvocati Alice Coppola e Maria Grazia Loreti, nel cui studio in Roma via Vittorio Veneto n. 108 è elettivamente domiciliato;

PARTE APPELLATA

E

Controparte_2 ;

PARTE APPELLATA CONTUMACE

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1513 del 26/1/2017 del Tribunale di Roma.

FATTO E DIRITTO

§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: "*Con atto di citazione ritualmente notificato,*

l'attore domandava la revocatoria ex art.2901 c.c. dell'atto con cui i coniugi odierni convenuti Controparte_2 e Parte_1 vevano costituito un fondo patrimoniale, destinandovi beni immobili di loro proprietà, asseritamente in pregiudizio delle sue ragioni di credito.

Parte attrice, in particolare, deduceva:

- che con lettera in data 6.12.2011, avente ad oggetto "ricognizione di conferimento di incarico professionale", il Sig. CP_2 e la CP_3 avevano riconosciuto che l' Avv. CP_1 aveva regolarmente svolto l'attività professionale richiesta e si erano impegnati a corrispondere al professionista il compenso di € 50.000,00, oltre accessori, da pagare entro il 31.3.2012;

- che il 18.2.201 1 i coniugi convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., destinandovi alcuni beni di loro proprietà;

- che, nel persistere della situazione debitoria, essa parte attrice aveva azionato dinanzi al Tribunale di Roma procedura monitoria ed aveva ottenuto l'emissione di un primo decreto ingiuntivo, che aveva perso efficacia in quanto la notifica non era andata a buon fine, ed il decreto ingiuntivo n. 10307/2013, contenente la ingiunzione di pagamento nei confronti del CP_2 per l'importo di € 70.785,00;

- che il decreto ingiuntivo anzidetto non era stato opposto ed era stato munito in data 18.12.2013, della formula esecutiva;

- che l'incarico professionale all'attore era stato conferito nel gennaio 2011, pertanto a tale data doveva farsi risalire l'insorgenza del credito.

Tanto rappresentato in fatto, Controparte_1 deduceva in diritto l'anteriorità della formazione del credito rispetto alla costituzione del patrimonio destinato e vincolato ex art. 167 c.c.; assumeva poi che la costituzione del fondo patrimoniale aveva arrecato grave pregiudizio alle ragioni creditorie di essa parte attrice, privandola sostanzialmente della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. sul patrimonio del CP_2 , divenuto pertanto incapiente e non più in grado di assicurare la completa e sicura soddisfazione del credito; sosteneva altresì la piena consapevolezza dei convenuti in ordine alla circostanza che l'atto di disposizione compiuto venisse a diminuire la consistenza delle sue ragioni creditorie; concludeva per l'accoglimento della domanda, con dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei propri confronti, con ordine di trascrizione della sentenza presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari ed i competenti Uffici del Territorio; il tutto con il favore delle spese di lite.

Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda formulata da parte attrice. In particolare deduceva la posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, in quanto non vi era prova della data di conferimento del mandato professionale e l'assenza, nel caso di specie, del requisito soggettivo della consilium fraudis, avendo essi convenuti costituito il fondo de quo soltanto per meglio tutelare gli interessi dell'unico figlio. Il convenuto CP_2 restava contumace.".

§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di Controparte_1 dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da Controparte_2 e Parte_1 in data 18 febbraio 2011, per notaio

Persona_1, notaio in Roma Rep. 91627 Racc. 11169; ha disposto le annotazioni prescritte dall'art. 2655 c.c. ad opera degli organi competenti, ha infine condannato *Controparte_2* e *Parte_1* in solido tra loro, a rifondere, a parte attrice, le spese di lite liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre accessori.

A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: "*La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati; di conseguenza, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta.*

L'azione revocatoria costituisce il rimedio dato ai creditori a tutela della loro garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) contro atti di disposizione posti in essere dal debitore a detrimento delle loro ragioni.

I requisiti sui quali si fonda l'actio pauliana ex art. 2901 sono sostanzialmente: l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore; l'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore; un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito (c.d.eventus damni); un certo atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso anche del terzo (scientia damni o consilium fraudis).

Tanto precisato in sintesi con riferimento all'inquadramento generale dell'istituto, si rileva che la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge sono, con nettezza, ravvisabili nella fattispecie oggi in decisione.

L'attore ha fornito prova dell'esistenza del credito attraverso la produzione in giudizio dell'atto di ricognizione di mandato professionale e di riconoscimento di debito, il quale ha pieno valore probatorio nel presente giudizio essendo stato depositato con la citazione notificata al CP_2, il quale non si è costituito in giudizio e non ha pertanto disconosciuto la propria firma.

La norma di cui all'art. 2901 c.c. fa riferimento ad una nozione lata di credito, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori.

Tanto premesso, non può dubitarsi della idoneità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a determinare un pregiudizio per le ragioni creditorie.

L'atto di costituzione del Org_1, rendendo i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (Cass. n. 11537/2002; Cass. n. 4524/1997; Cass. n. 8013/1996; Cass. n. 2604/1994) sì da poter rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. n. 3470/2007; Cass. n. 966/2007). In altre parole "il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti" (Cass. n. 4933 del 07/03/2005).

In tale prospettiva, va altresì rilevato come -'ai fini dell'integrazione del presupposto del pregiudizio delle ragioni creditorie - non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11471; cass. Civ., sez. 111, n.19963/2005).

Quanto al profilo soggettivo, occorre evidenziare come, in presenza di atto a titolo gratuito - qual è la costituzione di fondo patrimoniale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria è necessaria e sufficiente, in caso di atto posteriore al sorgere del credito, la consapevolezza dell'evento dannoso in capo al debitore. Tale consapevolezza consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. n. 7507/2007; Cass. n. 10430/2005). Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. n. 14489/2004; cass. n. 7262/2000).

Deve, infatti, ritenersi sussista anche la prova, per presunzioni, dell'anteriorità del sorgere del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale.

Dalla documentazione depositata in giudizio è emerso che in data antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale, l'Avv. CP_1 a partecipato a riunioni ove si discuteva della eventuale messa in liquidazione della società Org_2 o della sua sottoposizione a procedure concorsuali (oggetto del mandato conferito) (vedi mail depositate in atti risalenti al gennaio 2011 e verbale del CDA della Org del 1° febbraio 2011). Inoltre nella lettera di ricognizione di mandato, risalente al dicembre 2011, si da sostanzialmente atto che il mandato era stato già regolarmente espletato e, pertanto, doveva essere stato conferito diverso tempo prima, quando anche il consiglio di amministrazione della Org fece riferimento alla necessità di definire le modalità più appropriate per le procedure di consolidamento e concorsuali (l febbraio 2011).

L'atto costitutivo del fondo patrimoniale, pertanto, è intervenuto solo successivamente al sorgere dei debiti nei confronti dell'attore e a distanza di quasi 30 anni dalla celebrazione del matrimonio, avvenuta nel 1984.

Tali elementi gravi, precisi e concordanti, consentono di ritenere, anche in via presuntiva ex art. 2729 c.c., che il debitore al momento dell'atto dispositivo non potesse non essere a conoscenza del pregiudizio che stava arrecando alle ragioni del creditore.

Per tutte le ragioni suesposte appaiono pertanto pienamente integrati i presupposti oggettivi e soggettivi posti a fondamento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. sì da legittimare la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti della parte attrice.

Alla soccombenza nel giudizio segue la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 2655 c.c., la presente sentenza dovrà essere annotata (a richiesta delle parti o dei loro procuratori entro trenta giorni dalla pubblicazione, come disposto dall'art. 15 del D.P.R. n. 635/72) in margine alla trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a cui attiene.".

§ 3. – Ha proposto appello *Parte_1* chiedendo che, in riforma della prima sentenza, fosse rigettata la domanda di revocazione dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale.

Ha resistito *Controparte_1* perché fosse rigettato l'appello e confermata la prima sentenza.

Dichiarata la contumacia di *Controparte_2* l'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 25/6/2020 per essere successivamente deciso allo spirare dei termini di venticinque giorni per il deposito di conclusionali e di venti per le repliche, scaduti per effetto della sospensione feriale il 14/9/2020.

§ 4. – L'appello proposto da *Parte_1* contiene due motivi.

§ 4.1 – Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata dell'esistenza del credito di *Controparte_1* sul presupposto che la scrittura privata del 6/12/11 non sarebbe stata disconosciuta da *Controparte_2* trascurando che la provenienza del documento non corrisponderebbe a dimostrazione del credito, che la confessione avrebbe dovuto essere liberamente apprezzata nei confronti del litisconsorte non confitente, che la scrittura avrebbe integrato un contratto bilaterale e non un riconoscimento di debito che è atto unilaterale, che l'incarico professionale sotteso alla ricognizione del mandato avrebbe esposto l'avv. *Controparte_1* ad un conflitto di interesse, che l'espletamento dell'incarico professionale non sarebbe stato altrimenti provato.

Il motivo è infondato.

Il mancato disconoscimento della scrittura privata del 6/12/11 da parte di *[...] CP_2* la rende scrittura riconosciuta, che dà prova del credito dell'avv. *Controparte_1* non in quanto semplicemente proveniente da *CP_2 CP_2* ma perché egli ha espressamente assunto l'impegno di corrispondere all'avv. *Controparte_1* l'onorario di € 50.000,00.

La circostanza che la confessione stragiudiziale di un fatto a sé sfavorevole possa non impegnare il litisconsorte processuale che non ha confessato è inconferente, perché la revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi *Controparte_2* e *Parte_1* in data 18 febbraio 2011 è stata pronunciata anche nei confronti di *Parte_1* non già perché debitrice, ma in quanto litisconsorte necessaria. E' vero, infatti, che "*In tema di azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito. Pertanto, nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l'atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti*" Cass. n. 21494/2011.

La circostanza che la scrittura del 6/12/11, di natura ricognitiva della prestazione professionale resa, sia stata sottoscritta anche dall'avv. *Controparte_1* non la rende un contratto bilaterale, e, in ogni caso, ai fini dell'esistenza del credito rileva l'espresso impegno assunto da *Controparte_2* di corrispondergli l'onorario di € 50.000,00, restando indifferente che esso sia stato unilateralmente riconosciuto ovvero accettato da *Controparte_1*

E' irrilevante che l'incarico professionale sotteso alla ricognizione del mandato avrebbe esposto l'avv. *Controparte_1* ad un conflitto di interesse, perché è noto che ai fini della ricorrenza di un credito che abilita ad agire in revocatoria, possono valere anche crediti contestati o litigiosi purchè non manifestamente pretestuosi.

Infine, l'avv. *Controparte_1* non era tenuto a provare l'espletamento dell'incarico professionale a fronte di una esplicita ricognizione dell'opera compiuta, che genera notoriamente l'inversione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 1988 c.c.

§ 4.2 – Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata la preesistenza del credito di *Controparte_1* rispetto all'atto di costituzione di fondo patrimoniale, trascurando che il solo elemento utilizzabile sarebbe stata la liquidazione della società *Orga* databile tra il 9/8/2011 e il 5/9/2011, e cioè in epoca successiva alla costituzione del fondo del 18/2/2011, né un'eventuale difficoltà economica risalente al gennaio 2011 sarebbe stata sufficiente a provare l'esistenza già in quel momento di un mandato professionale all'avv. *[...] CP_1* che avrebbe dovuto escludersi anche perché sarebbe stato assunto da difensore in conflitto di interessi in quanto impegnato nella difesa della stessa società *Orga*.

Il motivo è infondato.

Sulla base dell'atto ricognitivo l'incarico professionale conferito all'avv. *Controparte_1* era finalizzato all'assistenza e consulenza legale nella procedura che ha portato alla liquidazione della società *Orga* e nella procedura di elaborazione della domanda di concordato preventivo della medesima società.

Dai messaggi di posta elettronica scambiati tra le parti risulta che sin dal gennaio 2011 l'avv. *Controparte_1* partecipava a riunioni riguardanti la definizione di accordi di sottoposizione della società *Orga* a procedure concorsuali, espressamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione della società il 1/2/2011.

E' pertanto irrilevante che la liquidazione della società *Orga* sarebbe seguita tra il 9/8/2011 e il 5/9/2011, né l'impegno a far seguire la sua liquidazione sarebbe smentito dal concomitante impegno a curare gli interessi personali di *Controparte_2* assunto dall'appellante, che genererebbe conflitto di interessi, dal momento che questo non escluderebbe l'assunzione della prima difesa, che resta provata sulla base di mandato risalente quanto meno al gennaio 2011.

§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, in conformità alle tariffe forensi di cui al DM n. 55 del 2014, con parametri medi sulla base del valore della causa ragguagliato al credito di € 50.000,00 oltre iva e cassa avvocati, a cautela del quale è promossa revocatoria, e quindi con riguardo al quinto scaglione di riferimento.

§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* nella contumacia di *Controparte_2* contro la sentenza n. 1513 del 26/1/2017 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna *Parte_1* e *Controparte_2* in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di *Controparte_1* liquidate in complessivi € 13.430,00, di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase di trattazione, € 4.050,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma il giorno 14/10/2020.

L'estensore — Il presidente

Marco Emilio Luigi Cirillo — Giovanni Buonomo